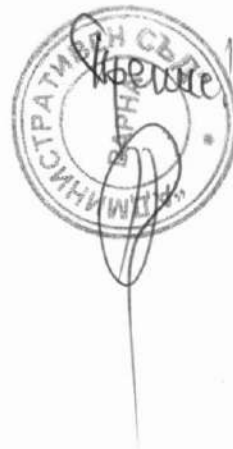


РЕШЕНИЕ

№ 2382

..... 25. 11. 2016 г., Варна



В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Деветнадесети състав в открито съдебно заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯНА БАХЧЕВАН

при секретар РУМЕЛА МИХАЙЛОВА изслуша докладваното от съдията административно дело № 2125/2015г.

Производството е по реда на чл.126 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Образувано е по жалба на Анелия Иванова Борисова – Вълчева чрез адв.Станислава Стоева срещу решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет – Варна по протокол №40/30.03.2015г., с което е одобрен план за регулация и застрояване на ж.к.“Чайка“ в частта на поземлен имот с идентификатор 10135.2562.200, обособен в УПИ VII-200 за обществено обслужване, кв.8 и улична регулация от о.т.151 до о.т.224, засягаща този имот.

В жалбата има оплакване, че решението е неправилно, защото са нарушени принципите на прозрачност, равнопоставеност и предвидимост в дейността на администрацията. Смята се, че неправилно имотът се приема за неурегулиран и се променят регулационните му граници като се отнема площ. Възражава се срещу определените показателни на застрояване, които покриват сами и единствено съществуващата сграда, без възможност за надстрояване в допустимите за отреждането – „за обществено обслужване“ параметри. Сочи се, че съседния имот с идентификатор 10135.2562.213 е с по-високи показатели на застрояване без основателна причина. Иска се отмяна на плана в обжалваната част и връщането му за ново произнасяне, както и присъждане на съдебни разноски.

В хода на устните състезания, адв.Стоева обобщава, че процесният план е приет при взаимноизключващи се правни основания – чл.16 ал.1 до ал.5 от ЗУТ и чл.22 от ЗУТ. Не става ясно как са определени обхватите на устройствените зони, на какво основание е изменена уличната регулация, с която се отнема площ от имота на жалбоподателката.

Ответникът – Общински съвет Варна чрез адв.Росица Николова в съдебно заседание заявява, че оспорва жалбата като неоснователна и иска да бъде отхвърлена. Смята, че оспореното решение на Общински съвет – Варна е законосъобразно и правилно. В писмени бележки с вх.№16545/04.11.2016г. отбелязва, че планът е одобрен при спазване на процедурните правила и на основание чл.16 ал.1-5 и чл.22 от ЗУТ с цел реструктуриране на жилищния комплекс и обособяване на урегулирани поземлени имоти за съществуващи жилищни блокове – етажна собственост, урегулирани поземлени имоти за озеленяване, оптимизиране на обслужващата улична мрежа и паркови места, и освобождаване на парковата зона от застрояване. Обяснява, че възражението на предишния собственик на имота – „Бългериън-Американ пропърти мениджмънт“ ЕООД е било разгледано от ЕСУТ и в негов протокол от 07.04.2013г. е взето решение по т.24, с което е отхвърлено, тъй като предвидената улица от о.т.151 до о.т.224 е съгласно действащата норматива и отнема незначителна част от имота. Иска жалбата да бъде отхвърлена и да претендира присъждане на съдебни разноски.

Решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет – Варна по протокол №40/30.03.2015г. е обнародвано в Държавен вестник бр.35 от 15 май 2015г. Жалбата срещу него е входирана на 08.06.2015г. в община Варна, т.е. в 30-дневния срок за обжалване. Същата е срещу акт, подлежащ на пряк съдебен контрол, пред надлежен съд, от лица с активна процесуална легитимация, при наличие на правен интерес от оспорването, поради което е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

В изпълнение на условието по чл.218 ал.2 от ЗУТ съдът е съобщил оспорването на ПУП-ПРЗ на ж.к.“Чайка“ в частта на поземлен имот с идентификатор 10135.2562.200 в Държавен вестник бр.90/20.11.2015г. В едномесечния срок от обнародването не са постъпили заявления за конституиране на други заинтересовани лица.

Въз основа на представената административна преписка, събраните в хода на съдебното производство доказателства, както и предвид изявленията на страните, съдът установява следното от фактическа страна:

Анелия Иванова Борисова – Вълчева е собственик на имот с идентификатор 10135.2526.200 въз основа на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №2 том IV рег.№7114 дело №537/2014г. Видно от представената скица №15-436517/27.11.2014г. на СГКК – Варна, имотът е нанесен в кадастралната карта и кадастралния регистър с трайно ползване – обществен обект, комплекс в урбанизирана територия, с площ от 654 кв.м /каквато е по документа за собственост/ и вписан на името на жалбоподателката и нейния съпруг. В същия има построена сграда с

предназначение – за търговия с площ от 259 кв.м, съгласно скица №15-436531/27.11.2014г. на СГКК – Варна.

Видно от цветната извадка от ПУП-ПРЗ на ж.к. "Чайка", заверена от ответната страна, имот с идентификатор 10135.2526.200 е обособен в УПИ VII-200. От представената схема на процесния план относно имотите, предвидени за застрояване е видно, че имота на жалбоподателя е сред тях.

Решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет – Варна по протокол №40/30.03.2015г. е било отменено с решение №2218-2 по протокол №42/05-06 август 2015г. на Общински съвет – Варна. Второто решение на Общински съвет – Варна е обявено за нищожно с решение №2504/25.11.2015г. на Варненския административен съд по административно дело №2701/2015г., което е оставено в сила с решение №7938/29.06.2016г. на Върховния административен съд по административно дело №1123/2016г.

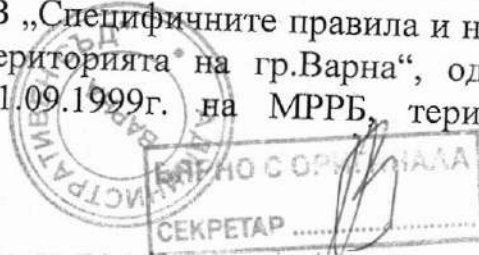
Производството пред административния орган е започнало с решение №0005/12.08.2005г. на кмета на община Варна за възлагане на проектиране на ПРЗ на ж.к. "Чайка" /19 и 20 м.р. на гр.Варна/ на основание чл.124 ал.2, чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.8 от ЗУТ. От представеното задание за проектиране става ясно, че жилищен комплекс „Чайка“ е изграден през 70-те години на миналия век въз основа на цялостен план за регулация и застрояване, който следва да бъде изменен, поради последвало възстановяване на имоти в територията, предвидена за комплексно застрояване. С решение по т.72 на протокол №31/02-03.08.2005г. на ЕСУТ при община Варна е дадено положително становище за изработване на ПРЗ на ж.к. "Чайка" /19 и 20 м.р. на гр.Варна/ на основание чл.124 ал.2 във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.8 от ЗУТ. Според техническото задание на плана, спрямо възстановените и незастроени имоти следва да се приложи чл.16 от ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия и по възможност да се групират така, че да не е за сметка на междублоковите пространства и на ценната едроразмерна растителност. Предвидено е да се определят площи за озеленяване и паркове за публично ползване в съответствие с Общия устройствен план на община Варна и Наредба №7 към ЗУТ.

С решение по протокол №26/05.07.2007г. на ЕСУТ при община Варна е приет представения вариант на ПРЗ на ж.к. "Чайка" /19 и 20 м.р./ със схеми „Ел“ и „ВиК“ и „Пътно-транспортен план“. Наложена е строителна забрана за територията на 19 и 20 м.р. /ж.к. "Чайка"/ на гр.Варна, която не се отнася за публичните общински и държавни имоти и с която на основание чл.198 ал.5 от ЗУТ е спряно действието по прилагането на влезлите в сила подробни устройствени планове за територията на жилищния комплекс със заповед №3192/01.09.2011г. на кмета на община Варна. На 24.03.2013г. е внесен доклад от кмета на общината до общинския съвет относно одобряване на окончателния проект на ПРЗ на ж.к. "Чайка" /19 и 20 м.р. на гр.Варна/ на основание чл.16 ал.1-5

ВАРНА С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР

и чл.22, чл.103 ал.4 от ЗУТ. Постъпилите възражения срещу проекта са били разгледани от ЕСУТ при община Варна на заседания на 07.04.2013г. и на 25-26 ноември 2014г., отразено в протокол №36. Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна е взела решение №ВА-18/ЕО/2013г., според което не е необходимо изготвянето на екологична оценка за въздействие върху околната среда за ПУП-ПРЗ на ж.к.“Чайка“. В бр.4 на ДВ от 15.01.2013г. е било публикувано съобщение на община Варна относно изработения проект на ПУП-ПРЗ на ж.к.“Чайка“ и възможността да бъдат направени възражения срещу него в едномесечен срок от обнародването, по които са постановени решения на ЕСУТ при община Варна, отразени в протокол №8/7-8 март 2013г. В административната преписка е отразено, че окончателния проект на плана е бил приет с решенията по протокол №8/7-8.03.2013г. на ОЕСУТ, но в него липсва конкретно волеизявление в тази посока. Посочено е, че урегулирането на реституираните имоти ще бъде с прилагане на чл.16 от ЗУТ. Възражението на предишния собственик на имота – „Бългериън-Американ пропърти мениджмънт“ ЕООД е било разгледано от ЕСУТ и в негов протокол от 07.04.2013г. е взето решение по т.24, с което е отхвърлено, тъй като предвидената улица от о.т.151 до о.т.224 е съгласно действащата норматива и отнема незначителна част от имота. Окончателният проект на 19 и 20 м.р. на гр.Варна /ж.к.“Чайка“/ е бил приет с решение по т.7 по протокол №36/25-26 ноември 2014г. на ЕСУТ при община Варна. С 43 гласа „за“ е одобрен проекта за ПУП-ПРЗ на ж.к.“Чайка“ /19 и 20 м.р. на гр.Варна/ с решение №2106-14 по протокол №40/30.03.2015г. на Общински съвет – Варна, като е променено отреждането на УПИ II-245 „за озеленяване“. От представената извадка на л.20 от делото е видно, че УПИ II-245 се намира в кв.18 на ж.к.“Чайка“ и не е съседен на УПИ VII-200, който се намира в кв.8 на същия жилищен комплекс.

Според приетата по делото съдебно-техническа експертиза с вх.№14999/10.10.2016г., изготвена от арх.Бранимир Карагеоргиев, със заповед №341/27.03.1963г. на КАБ е бил одобрен ЗРП на 19 и 20 м.р. на гр.Варна за „комплексно жилищно строителство“, който е бил реализиран през 70-те години на 20 век. Този план е бил без номера на УПИ и без номера на квартали, а само отреждане на площадки и улична регулация. Процесният имот с идентификатор по кадастралната карта на гр.Варна 10135.2526.200 попада в 19 м.р. Със заповед №РД-03-02/46/ от 31.12.1982г. на КТСУ е бил одобрен ОГП на гр.Варна, в който процесната територия е била отразена както е по реализирания план от 1963г., а територията на процесния имот попада в „обслужващи терени“. С ТУП от 1998г., одобрен с решение на Общински съвет – Варна №1611-5 по протокол №32 от 31.05.1998г., цялата територия на ж.к.“Чайка“ е била посочена като „жилищни терени в регулация“. В „Специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на гр.Варна“, одобрени със заповед №РД-02-14-1734 от 21.09.1999г. на МРРБ, територията на

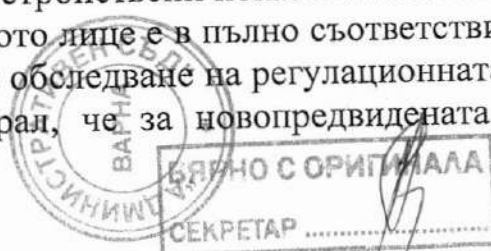


ж.к. "Чайка" е посочена преобладаващо като устройствена зона „ЖС1“ и „Т.21“ – градски градини и зелени площи /където попада и процесния имот/.

За територията на процесния имот с идентификатор 10135.2526.200 със заповед №Г-96/11.06.2003г. на заместник кмета на община Варна е бил одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ II „за обществено обслужване“, кв.2, 19 м.р. на гр.Варна с показатели на застрояване: макс.плътност – 49%, макс.Кинт – 0.49, мин.озел. – 20%. Този план е въвел устройствена зона „ЖС1“ с устройствени показатели съгласно СПНУЗТ на гр.Варна от 1999г. както следва: плътност – 60%, макс.Кинт – 3.0, мин.озел. – 20%. Така урегулирания поземлен имот II „за обществено обслужване“ в кв.2, 19 м.р. на гр.Варна е бил попълнен в кадастралната карта през 2008г. като имот с идентификатор 10135.2526.200. Вещото лице е стигнало до извода, че този план е бил приложен по смисъла на §22 от ЗР на ЗУТ по отношение на процесния имот, предвид нанасянето му в кадастралната карта с предвидената за запазване сграда в него с идентификатор 10135.2526.200.1. С ОУП на община Варна, одобрен със заповед №РД-02-14-2200/03.09.2012г. /за ОУП и Правилата към него/ и заповед №РД-14-2197/03.09.2012г. /за специфични правила към ОУП/ и двете на МРРБ, обнародвани в ДВ бр.70 от 14.09.2012г. се предвижда територията на ж.к. "Чайка" да бъде преобладаващо като устройствена зона „Жк“ и отделни зони като: „Оо“, „Смф“ и „Зп“ – градски паркове и градини за широко обществено ползване /където попада и имота на жалбоподателката, засегнат от улица от IV клас от юг/.

След многократни преработки /включително във връзка с одобряването на кадастрална карта през 2008г. и одобряване на ОУП през 2012г./ с протокол №36/25-26 ноември 2014г. /т.7/ на ЕСУТ е приет окончателния проект, а с решение №2106-14 от протокол №40/30.03.2015г. на Общински съвет – Варна /обн.ДВ бр.35 от 15.05.2015г./ е внесена промяна относно УПИ II-245 „за жилищно строителство“ се преотрежда в УПИ II-245 „за озеленяване“.

Според предвижданията на обжалвания план, УПИ VII-200 „за обществено обслужване“ в кв.8, 19м.р. попада в устройствена зона „Зп“ – градски паркове и градини за широко обществено ползване /както е предвидено и в действащия Общ устройствен план на гр.Варна от 2012г./, която е с показатели на застрояване: макс.плътност на застр. – 1 %, макс.Кинт. – 0.06 и мин.озел. – 85%. Устройствените показатели на УПИ VII-200 „за обществено обслужване“ съгласно табличната част към оспорения план са както следва: макс.плътност – 45%, макс.Кинт – 0.45, мин.озел. – 40% и кота корниз – 4.5 м. При съществуваща сграда с площ по кадастрална карта от 259 кв.м и площ на урегулирания имот от 578 кв.м, се получават устройствени показатели за плътност – 45% и Кинт – 0.45, което според вещото лице е в пълно съответствие с предвижданията на плана. От графичното обследване на регулационната част на плана, арх.Карагеоргиев е констатирал, че за новопредвидената улица на запад /от о.т.151 до



о.т.224/ се отнемат 76 кв.м, като УПИ VII-200 остава с площ от 578 кв.м, следователно устройствените показатели са определени с цел – запазване на съществуващата в имота сграда с площ от 259 кв.м. Кадастралните граници на имота на север, изток и юг се запазват. Вещото лице е установило, че съседния УПИ VIII-213 в кв.8 попада в устройствена зона Смф, която съгласно ПН към ОУП е с по-високи показатели на застрояване: макс.плътност на застр. – 60%, макс.Кинт – 5.0, мин.озел. – 30%. Заключение на експертът е, че двата съседни имота – УПИ VII-200 и УПИ VIII-213 попадат в две различни устройствени зони, съгласно ОУП от 2012г., с което процесния план е съобразен.

При изслушване на заключението, арх.Карагеоргиев отбелязва, че в община Варна не се съхранява чертежите към ЗРП от 1063г. относно 19 м.р., запазени са само чертежите за 20 м.р. по тази причина той не може да даде категоричен отговор дали изменението на уличната регулация, засягащо имота на жалбоподателката е по чл.16 ал.1 от ЗУТ или представлява изменение на ЗРП с предвиждания за отчуждаване по реда на чл.205 от ЗУТ.

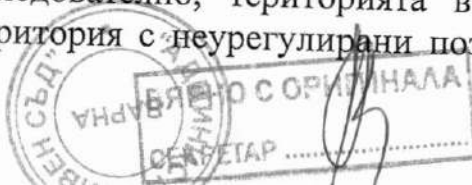
Вещото лице отговаря, че предвижданията на обжалвания план в частта на имот 200 съответстват на предвижданията на ОУП на община Варна за територията, в която той попада. Показателите на застрояване на процесния имот, предвидени в обжалвания план са изцяло съобразени с ЗРП за същия имот от 2003г. и са по-високи от показателите на устройствената зона, в която попада съгласно ОУП на община Варна от 2012г. Архитект Карагеоргиев уточнява, че показателите на застрояване по обжалвания план съответстват на тези по предходния ЗРП от 2003г., като се предвижда запазване на съществуващата сграда. Имотните граници по кадастралната карта съвпадат с регулационните по обжалвания план в посока юг, изток и север, като се променя само западната граница на имота, заради отнемане на 76 кв.м за улица.

Съдът намира, че доказателствените изводи на вещото лице съответстват на останалия доказателствен материал, поради което ги приема за обосновани.

От изложеното става ясно, че не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при одобряването на обжалвания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Чайка“. Спазени са основните стъпки при създаване, обнародване и одобряване на подробни устройствени планове.

Съдът намира за установени следните факти, относими към предмета на спора – регулационна и застроителна част на ПУП-ПРЗ на ж.к.“Чайка“ с оглед контрола за материална законосъобразност на плана:

Имот с идентификатор 10135.2526.200 е бил урегулиран съгласно заповед №Г-96/11.06.2003г. на заместник кмета на община Варна. За територията на ж.к.“Чайка“ /19 и 20 м.р. на гр.Варна/ има действащ и приложен ЗРП от 1963г. Следователно, територията в която попада процесния имот не е нито територия с неурегулирани поземлени имоти,



нито територия с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, за да е приложима разпоредбата на чл.16 ал.1 от ЗУТ.

Застроителните показатели, посочени в обжалвания план, според вещото лице, напълно съвпадат с тези, посочени в ЗРП от 2003г. и са по-високи от показателите на устройствената зона, в която се намира имота, съгласно ОУП на община Варна от 2012г. Въпросът, свързан с устройствените зони, в които УПИ VII-200 и УПИ VIII-213 са разположени съгласно действащия Общ устройствен план на община Варна не може да бъде преразглеждан в настоящото производство, а е следвало да бъде обсъден по реда на чл.127 от ЗУТ в процедурата по създаването на самия ОУП.

Варненският административен съд, XIX състав въз основа на приетите за установени факти и след служебна проверка на оспорения акт по реда на чл.168 ал.1 от АПК на всички основания по чл.146 от АПК установява следното:

Разгледана по същество жалбата е **ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА** само по отношение на регулационната част на плана.

Оспорването е неоснователно по отношение на застроителната част на плана относно показателите на застрояване и устройствената зона, в която се намира имота на жалбоподателя.

Видно от скица №15-436517/17.11.2014г. на СГКК – Варна, улицата на запад от имот 10135.2526.200 е нанесена в кадастралната карта с идентификатор 10135.2526.104. От извадката става ясно, че кадастралните граници на тази улица не съвпадат с кадастралните граници на имота, т.е. между тях има разстояние. Въпреки това, с обжалвания план улицата между о.т.151 до о.т.224 не е разширена в рамките на това разстояние, а много повече като е отнета площ от 76 кв.м от западната част на имот 10135.2526.200. Имот с идентификатор 10135.2526.200 е бил урегулиран съгласно заповед №Г-96/11.06.2003г. на заместник кмета на община Варна. За територията на ж.к. "Чайка" /19 и 20 м.р. на гр.Варна/ има действащ и приложен ЗРП от 1963г. Следователно, територията в която попада процесния имот не е нито територия с неурегулирани поземлени имоти, нито територия с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, за да е приложима разпоредбата на чл.16 ал.1 от ЗУТ, макар и да е посочена като основание за одобряване на обжалвания ПУП-ПРЗ на ж.к. "Чайка" в частта на УПИ VII-200 /имот с идентификатор 10135.2526.200/. При липса на законови предпоставки за прилагане на чл.16 ал.1 от ЗУТ е без правно значение обстоятелството, че отнетата процентна част от процесния имот е до 25% от площта му.

С оглед на изложеното, ПУП-ПРЗ на ж.к. "Чайка" трябва да бъде отменен по отношение на уличната регулация, засягаща западната граница на УПИ VII-200 от о.т.151 до о.т.224, поради материално-правна незаконосъобразност, представляваща неправилно приложение на чл.16 ал.1 от ЗУТ.



Настоящият административен съдебен процес е контролно-отменителен, тъй като естеството му не позволява решаването на въпроса по същество и съдът трябва да изпрати преписката на съответния компетентен административен орган – Общински съвет – Варна със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Улицата по западната граница на имота трябва да бъде наново проектирана, така че да не засяга западната кадастрална граница на имот с идентификатор 10135.2526.200, с която е нанесен в действащата кадастрална карта.

Застроителните показатели, посочени в обжалвания план, според приетата като неоспорена от страните съдебно-техническа експертиза, напълно съвпадат с тези, посочени в ЗРП от 2003г. и са по-високи от показателите на устройствената зона, в която се намира имота, съгласно ОУП на община Варна от 2012г. Въпросът, свързан с устройствените зони, в които УПИ VII-200 и УПИ VIII-213 са разположени съгласно действащия Общ устройствен план на община Варна не може да бъде преразглеждан в настоящото производство, а е следвало да бъде обсъден по реда на чл.127 от ЗУТ в процедурата по създаването на самия ОУП. Освен това, предвид нормата на чл.104 ал.1 от ЗУТ: „Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.”. Съгласно чл.46 ал.1 НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001г. ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ (загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.), планове за регулация и застрояване се изработват в съответствие с ОУП за съответната територия.

Следователно, жалбата срещу застроителната част на обжалвания план е неоснователна и трябва да бъде отхвърлена.

Претендираните от жалбоподателя съдебни разноски, според представения списък по чл.80 от ГПК са в общ размер от 1050 лева. Претендираното от ответника адвокатско възнаграждение е в размер на 600 лева.

С оглед изхода на делото, жалбоподателката има право да ѝ бъдат присъдени съдебни разноски съобразно уважената част от претенцията ѝ. Макар и ответникът да има същото право съразмерно на отхвърлената част от жалбата, съобразно чл.78 ал.3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, съдът намира, че на него не следва да бъдат присъждани разноски. За справедливото присъждане на съдебните разноски, така че присъдените на жалбоподателя разноски да не са като тези на ответника или по-малко, както и предвид това, че делото не е с материален интерес, изразен в конкретна сума, то следва на жалбоподателката да бъде присъдена тази част от съдебните ѝ разноски, която се получава след приспадане на половината от съдебните разноски на ответника. Следователно, на

ВАРНА С ОРИГИНАЛ
СЕКРЕТАР

жалбоподателката трябва да ѝ бъдат присъдени съдебни разноси в размер на 750 лева.

Водим от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК във връзка с чл.173 ал.2 от АПК и на основание чл.143 ал.1 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ срещу решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет – Варна по протокол №40/30.03.2015г., с което е одобрен план за регулация и застрояване на ж.к.“Чайка“ в частта на поземлен имот с идентификатор 10135.2562.200, обособен в УПИ VII-200 за обществено обслужване, кв.8 в частта на улична регулация от о.т.151 до о.т.224, засягаща западната кадастрална граница на имот.

ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет – Варна за ново произнасяне в отменената част на плана при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Анелия Иванова Борисова – Вълчева срещу решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет – Варна по протокол №40/30.03.2015г., с което е одобрен план за регулация и застрояване на ж.к.“Чайка“ в частта на поземлен имот с идентификатор 10135.2562.200, обособен в УПИ VII-200 за обществено обслужване, кв.8 в частта на застроителните показатели и устройствената зона.

ОСЪЖДА Общински съвет при община Варна да заплати на Анелия Иванова Борисова – Вълчева съдебни разноси в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

